

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1852/2531

นายสุขฮวง แซ่ด่าน หรือห้วยทอง แซ่ด่าน
กับพวก

โจทก์

จังหวัดนครศรีธรรมราช กับพวก

จำเลย

นายประพันธ์ ด้านสุวรรณ โจทก์ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า คดีนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาของโจทก์ทั้งสองโดยกำหนดให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาเสียภายใน 15 วัน โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งและเห็นว่าถ้าหากจะไม่ให้มีการทุเลาการชำระค่าธรรมเนียมศาลไว้ก่อนก็จะทำให้โจทก์เสียสิทธิในการที่จะได้รับพิจารณาให้ต่อสู้คดีอย่างคนอนาถาฉะนั้น จึงขอได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการชำระค่าธรรมเนียมศาลไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยที่ 5 แกลงคัดค้าน (อันดับ 347)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ให้จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 4 โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทไปเป็นของโจทก์ตามข้อตกลงและให้เพิกถอนการจดทะเบียนที่ดินของโจทก์ออกเสียจากทะเบียนที่ดินราชพัสดุ หากจำเลยบิดพลิ้ว หรือเพิกเฉยให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย และหากจำเลยโอนที่ดินคืนแก่โจทก์ไม่ได้ ให้จำเลยใช้ราคาที่ดินจำนวน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้จำเลยที่ 3 ถึงจำเลยที่ 6 ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าสินไหม

ทดแทนในความเสียหายจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยทั้งหกต่างยื่นคำให้การ เฉพาะจำเลยที่ 4 ฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยที่ 4 และให้ขับไล่โจทก์ทั้งสอง
ออกจากที่พิพาท และให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา
(อันดับ 284,279 แผ่นที่ 2,336)

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา
(อันดับ 339)

โจทก์ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 340)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นได้สวน
แล้วยกคำร้อง กำหนดให้โจทก์นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมมาเสียภายใน 15 วัน โจทก์
อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา และศาลฎีกามีคำสั่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นแล้ว ไม่จำต้อง
สั่งคำร้องขอทุเลาการชำระค่าฤชาธรรมเนียมของโจทก์อีก

พิจารณาแล้ว เห็นว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วยกคำร้อง กำหนดให้โจทก์นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมมาเสียภายใน 15 วัน โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา และศาลฎีกามีคำสั่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นแล้ว ไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องขอทุเลาการชำระค่าฤชาธรรมเนียมของโจทก์อีก

(สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี-นิเวศน์ คำฟ้อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>